

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5743/2534

บริษัท ทวี สิน อุด ม จำกัด
บริษัท โงวฮก จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196, มาตรา 609, มาตรา 618

ป.วิ.พ. มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 46

จำเลยมีวัตถุประสงค์ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำหน้าที่แจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าทราบว่า เรือบรรทุกสินค้ามาถึงประเทศไทย มอบสำเนาใบตราส่งให้โจทก์ ทำหนังสือขออนุญาตนำเรือเข้าเทียบท่า ติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ ขนสินค้าออกจากตู้สินค้าและเรียกค่าบริการจากโจทก์ การดำเนินการดังกล่าวของจำเลยเป็นขั้นตอนสำคัญของการขนส่ง เพราะหากปราศจากการดำเนินการดังกล่าว สินค้าที่ขนส่งมาย่อมไม่อาจถึงมือผู้ซื้อได้พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาทกับบริษัทฯ. ผู้ขนส่งทอดแรก อันเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการรับขนทางทะเล โดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบสลายของสินค้าที่ขนส่งด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล เมื่อโจทก์ชำระค่าสินค้าไปโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันใดโจทก์ย่อมเรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันดังกล่าว จำเลยจะขอให้คิดจากอัตราในวันที่เกิดความเสียหายแก่สินค้าซึ่งมีอัตราต่ำกว่าไม่ได้ คดีนี้เห็นอนุบุคคลจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง

จำเลยจะอ้างว่ามีข้อตกลงให้ฟ้องที่ศาลในต่างประเทศโดยไม่ปรากฏข้อตกลงดังกล่าวในคำแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2527 โจทก์ได้สั่งซื้อกระจกเงาสีชาจาก บริษัทวีทรีเรียชวาาส เอส.พี.เอ. จำกัดที่ประเทศอิตาลี จำนวน 55 ลัง บริษัทวีทรีเรียชวาาสเอส.พี.เอ.จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัทฮาปากลอยด์ เอจี จำกัด เป็นผู้ขนส่ง สินค้าทั้งหมดซึ่งบรรจุในตู้สินค้ารวม 5 ตู้ ได้ขนลงเรือทะเลชื่ออีกอนมาถึงประเทศสิงคโปร์ บริษัทฮาปากลอยด์ เอจี จำกัด เป็นผู้ขนส่งทอดแรกไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้บริษัทจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายโดยให้บำเหน็จให้มีการเปิดตู้สินค้าเมื่อถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระจกที่บรรจุอยู่ในตู้สินค้าหมายเลข 2005057 แตกเสียหายทั้งหมดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 370,208.90 บาทความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งทางทะเล บริษัทฮาปากลอยด์ เอจี จำกัด ผู้ขนส่งสินค้าและจำเลยผู้ขนส่งร่วมมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำเลย 370,208.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2527อันเป็นวันตรวจพบความเสียหายจนกว่าจำเลยจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า การขนส่งรายพิพาทจากประเทศอิตาลีถึงท่าเรือกรุงเทพเป็นการขนส่งในระบบตู้สินค้าจากสถานีตู้สินค้าต้นทางถึงท่าเรือปลายทางซึ่งเรียกว่า เอฟ.ซี.แอล แอล.ซี.แอล.ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ขนส่งไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดมาจากการบรรจุสินค้าลงตู้ไม่ดี หรือไม่ปลอดภัยเพียงพอ อันเป็นไปตามประเพณีขนส่งสินค้าระบบตู้สินค้าและตามข้อตกลงในการขนส่งบริษัทฮาปากลอยด์

เอจี จำกัด มิได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้ขนส่งร่วมทอดสุดท้าย และจำเลยไม่เคยตกลงเข้าร่วมขนส่งดังที่โจทก์อ้าง กระทั่งมิได้แตกในระหว่างขนส่งผู้ขนส่งจึงไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ดีโจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพียง 12,781.69 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินไทย 294,617.95 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องในอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาคือ 23.05 บาท เท่านั้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้ารายพิพาทนี้มีข้อตกลงว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ดำเนินคดีที่ศาลเมืองฮัมเบิร์ก ประเทศเยอรมันนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีที่ศาลในประเทศไทย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 344,083.09 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 370,208.90 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายหรือไม่ เห็นว่านอกจากจำเลยทำหน้าที่แจ้งให้โจทก์ทราบว่าเรือสิริภูมิได้เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย และมอบสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข 7 ให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทฮาปาลอยด์ เอจี จำกัด ตามที่ปรากฏในใบส่งปล่อยสินค้าเอกสารหมายเลข 12 จำเลยมีหน้าที่ขนส่งสินค้าลงจากเรือเป็นผู้ขนส่งสินค้าออกจากตู้และได้เรียกค่าบริการส่วนนี้จากโจทก์เป็นเงิน 1,259.30 บาท จำเลยมีวัตถุประสงค์ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศตามเอกสารหมายเลข 30 เมื่อเรือสิริภูมิมาถึง

ประเทศไทยแล้ว จำเลยมีหน้าที่ทำหนังสือถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาตนำเรือสิริภูมิเข้าเทียบท่าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของจำเลยจะประชุมกับเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าเรือสิริภูมิจะไปจอดที่ท่าใด จำเลยยังมีหน้าที่ติดต่อกับกรมศุลกากรกรมเจ้าท่า กองตรวจคนเข้าเมือง และกองสาธารณสุขด้วยจำเลยได้รับค่าบริการการขนสินค้าออกจากตู้จากโจทก์เป็นเงิน 1,259.30 บาท ตามสำเนาใบตราส่งเอกสารหมายเลข 7 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวของจำเลยเป็นขั้นตอนสำคัญของการขนส่งเพราะหากปราศจากการดำเนินการดังกล่าว สินค้าที่ขนส่งมาย่อมไม่อาจถึงมือผู้ซื้อได้ พฤติการณ์ของจำเลยมีลักษณะเป็นการร่วมกันขนส่งสินค้าพิพาทกับบริษัทฮาปาลอยด์ เอจี จำกัด ผู้ขนส่ง อันเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการรับขนทางทะเล โดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย

ปัญหาว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายจำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในความบอบสลายของสินค้าที่ขนส่งด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเล ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่จะนำมาคำนวณค่าเสียหายนั้น จำเลยจะขอให้คิดจากอัตราในวันที่เกิดความเสียหายแก่สินค้าซึ่งมีอัตราต่ำกว่าไม่ได้เพราะโจทก์มิได้ชี้ชัดใช้ค่าเสียหายในวันดังกล่าว จึงต้องคำนวณจากอัตราในวันที่โจทก์ชำระค่าสินค้าไป

ส่วนปัญหาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีหนี้เหนือบุคคล จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง ข้อตกลงเกี่ยวกับศาลที่จะฟ้องร้องกันตามที่จำเลยอ้าง ตามคำแปลเอกสารหมายเลข 7 จ.9 ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงตามที่จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์จะต้องฟ้องจำเลยต่อศาลเมืองฮัมเบิร์กแต่อย่างใด ฎีกาของจำเลยทั้งหมดฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>